

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 1054
des Abgeordneten Stefan Ludwig
Fraktion der PDS
Drucksache 3/2645

Wortlaut der Kleinen Anfrage 1054:

BAB 13

Am 04.04.01 wurde auf der BAB 13, Fortrichtung Nord, zwischen den Anschlussstellen Baruth und Groß Köris eine Erweiterungsfahrbahn zum Ausgleich der Sperrung von Fahrbahnen in Fahrtrichtung Süd wegen Neubau dieser Fahrbahnen in Betrieb genommen. Eine sichere Fahrweise ist auf dieser Erweiterungsfahrbahn auch erfahrenen Kraftfahrern nicht möglich gewesen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wer hat diese Fahrbahn vom Bauausführenden abgenommen?
2. Entspricht sie den Vorschriften?
3. Wurden Schadenersatz- bzw. Nachbesserungsansprüche geltend gemacht?
4. Wenn ja. Von wem bei wem?
5. Wer haftet für Personen- und Sachschäden, die durch Fahrbahnschäden bei solchen Fahrbahnen entstehen, wenn sie bestimmungsgemäß genutzt werden?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die betroffene Fahrbahn dient nur als provisorische Verbreiterung der Autobahn, weil vorrübergehend beide Fahrtrichtungen auf einer Richtungsfahrbahn der A 13 geführt werden müssen, um die gegenüberliegende Richtungsfahrbahn erneuern zu können. Es fand eine Feststellung des technischen Zustandes vor Verkehrsumlenkung statt. Eine Abnahme im vertragsrechtlichen Sinne fand nicht statt.

Datum des Eingangs: 18.05.2001 / Ausgegeben: 23.05.2001

Zu Frage 2:

Die Beschaffenheit entsprach nach kurzer Beanspruchung nicht mehr den Vorschriften für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Zu Frage 3:

Das Geltendmachen eines Schadens- bzw. Nachbesserungsanspruches war nicht erforderlich, da sich das ausführende Bauunternehmen zu den Mängeln bekannt und diese zwischenzeitlich beseitigt hat.

Zu Frage 4:

- entfällt -

Zu Frage 5:

Es haftet die Straßenbauverwaltung, sofern ihr eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht vorzuwerfen ist.